

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/561

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (החלת חובת תשלום ארנונה על נכסי ממשלה המצויים באזור), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 3 .1. בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין)¹, בסעיף 3 –

(1) בסעיף קטן (א)(1), בסופו יבוא : "לעניין זה, "רשות מקומית" – לרבות מועצה מקומית הנקובה בתוספת לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון (מספר 892), התשמ"א–1981², או מועצה אזורית הנקובה בתוספת לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מספר 783), התשל"ט–1979³."

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) (1) בניין או קרקע תפוסה באזור שהמחזיקים בהם הם הממשלה או כל אדם אחר או מוסד אחר המחזיקים בהם מטעם הממשלה, ייראה כאילו מצויים בתחום הרשות המקומית באזור הקרובה אליהם לעניין סעיף קטן (א);

(2) בסעיף קטן זה –

"אזור" – כהגדרתו בחוק להארכת תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967⁴;

"רשות מקומית" – כמשמעותה בסעיף קטן (א)(1).

¹ ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31.

² קובץ המנשרים מס' 48 עמ' 864.

³ קובץ המנשרים מס' 45 עמ' 88.

⁴ ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.

דברי הסבר

ביהודה והשומרון קיימים נכסי ממשלה שונים, בהם בסיסים צבאיים ושטחים התפוסים בידי משרד הביטחון, שאינם מעבירים תשלומי ארנונה לרשויות המקומיות באזור, משום שאינם שייכים לתחום שיפוטן של הרשויות המקומיות באזור. משכך, נכסים אלה אינם מחויבים בתשלום ארנונה לאותן רשויות מקומיות. בנוסף, פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (להלן – הפקודה), אינה חלה באזור. גריעת תשלומי הארנונה בגין אותם נכסי ממשלה, פוגעת בעמידותן הכלכלית של הרשויות המקומיות באזור ומפלה לרעה את תושביהן לעומת תושבי רשויות מקומיות שאינן מצויות באזור. לפיכך, מוצע לתקן את הפקודה ולקבוע כי נכסים המוחזקים על ידי הממשלה באזור ייראו כאילו הם מצויים בתחום הרשויות המקומיות הקרובות אליהן, אף אם לא הוכללו בשטחן, לעניין תשלום ארנונה. עוד מוצע לקבוע שסעיף 3(א) לפקודה יחול על הרשויות המקומיות באזור יהודה והשומרון. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/149/22).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/816/23 ; פ/912/24).

הצעת החוק זהה לפ/912/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)